CABINET MICHEL SANCHEZ
BET & Maîtrise d'Œuvre, Economie, Expertise construction, Coordination SPS
1 rue Louis Feuillade - 30900 NIMES / TEL 04.66.62.60.05
SARL capital 7.622,45€ - SIRET 340145077 00053 - NAF 7112 B – N°TVA INTRACOM FR93340145077
www.cabinet-michelsanchez.fr / accueil@cabinet-michelsanchez.fr

REF. DOSSIER **9515 MO 12 24 – CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT / NIMES**

SITUATION IMMEUBLE

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT DU GARD

904 Avenue Maréchal Juin

30 908 NIMES CEDEX 02

DCE

C.C.A.P.

Cahier des Clauses Administratives Particulières

NATURE DES TRAVAUX

REFECTION ETANCHEITE TOITURE D

MARCHE N°2026.OCC.015

MAITRE D'OUVRAGE

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT
904 Avenue Maréchal Juin
30908 NIMES CEDEX 08

MAITRE D'ŒUVRE

CABINET MICHEL SANCHEZ
1 rue Louis Feuillade - 30900 Nîmes
Tél. 04.66.62.60.05
accueil@cabinet-michelsanchez.fr

DATE : **JUIN 2026**

ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE / DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du Marché - Emplacement des travaux.

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), concernent les travaux de **réfection de l'étanchéité de toiture sur le siège social de la Chambre de métiers et de l'Artisanat du Gard, 30 900 NIMES.**

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).

Lot unique : Etanchéité

1.2. Parties Contractantes – Maîtrise d'œuvre

Les parties sont :

Le Maître d'Ouvrage	**Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Gard** 904 Avenue Maréchal Juin 30 908 NIMES CEDEX 02
assisté par le Maître d'œuvre	**CABINET MICHEL SANCHEZ** 1 rue Louis Feuillade – 30900 NIMES accueil@cabinet-michelsanchez.fr

L'Entrepreneur titulaire du Marché

ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1. Pièces particulières.

- Marché de Travaux et annexes (attestation d'assurances datant de l'année en cours des débuts des travaux, responsabilité civile et décennale, et qualifications professionnelles)
- Présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)
- Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) comprenant :
- 1ère partie les prescriptions générales applicables
- 2ème partie des devis descriptifs et spécifications techniques
- Procès-verbaux de réunions de chantier.
- Devis quantitatif de l'Entreprise rempli avec ses prix unitaires et totaux (décomposition du prix global et forfaitaire)

2.2. Pièces Générales.

Les données applicables sont celles en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini ci-après dans le C.C.A.P.
Les documents d'ordre général ne sont pas joints matériellement au dossier marché ni signés par les parties mais sont réputés comme étant parfaitement connus d'elles et ont un caractère contractuel :

- Le Cahier des Conditions et Charges Générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés suivant la norme NFP 03.001 et ses annexes à l'exclusion de toutes les clauses et additifs qui peuvent entrer en contradiction avec le présent document.
- Les Cahiers de Prescriptions Techniques ainsi que les documents techniques unifiés (D.T.U.) édités par le C.S.T.B.
- Les Normes Françaises de l'Association Française de Normalisation (AFNOR) et Normes Européennes applicables

ARTICLE 3 – PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION

3.1. Contenu des Prix – Evaluation des ouvrages

3.1.1. Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par un prix global et forfaitaire.
L'entrepreneur se reconnaît seul responsable des prix établis par lui en toutes connaissances des causes ;
il est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux ;
il reconnaît avoir notamment, avant la remise de son acte d'engagement :

- contrôlé les indications des documents du dossier d'appel d'offre.
- s'être entouré de tous les renseignements complémentaires nécessaires auprès du Maître d'œuvre et auprès de tous les services ou autorités compétents, notamment concernant les lieux, leurs accès, la nature des terrains et leur implication et, plus généralement, de toutes les sujétions qui en découlent (en particulier autorisations administratives, incidence financière, libre accès aux commerces, …)

Les quantités figurant sur la décomposition forfaitaire annexée à l'offre n'ont pas de valeur contractuelle. Les quantitatifs fournis par le Maître d'œuvre n'ont qu'une valeur indicative : ils doivent être vérifiés par l'entreprise qui en prend seule la totale responsabilité, préalablement à la signature du marché.
En conséquence, l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'erreurs ou d'omissions dans ce document pour refuser l'exécution d'un ouvrage ou demander un supplément de prix. En aucun cas, l 'entreprise ne pourra arguer d'une méconnaissance ou d'une incompréhension du projet pour modifier son prix global. L'entreprise s'engage à exécuter les variantes prévues au marché selon les prix indiqués dans la soumission.
L'entreprise répond pour l'ensemble des prestations prévues au C.C.T.P. sans pouvoir en exclure une partie.

3.1.2. Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :

- en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-après lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites ci-après :

Nature du phénomène	Intensité limite
Vitesse du vent	110 km/h
Pluviométrie	185 mm / 24 h
Température	- 15°C au niveau du sol

- sans que soient pris en compte les frais de contrôles techniques.

- en tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'exécution de démolitions … ; prévoir sujétions pour circulation et sécurité, coupure de réseaux ou diverses alimentations, travaux complémentaires d'isolement et de protection …

a) Dépenses d'investissement
Les dépenses dont la nature est indiquée ci-après sont réputées rémunérer par les prix du marché conclu avec l'entrepreneur :

- établissement des clôtures et sécurité du chantier établis en conformité avec l'Article R 324-1 du Code du Travail ;

L'entreprise supporte les frais de l'exécution des trous, scellements et raccords qui seront nécessaires à l'exécution des prestations faisant l'objet de son marché.

b) Dépenses d'entretien
Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus en a) sont réputées rémunérer par les prix du marché étant précisé qu'incombant également s'il y a lieu à l'Entreprise :

- les charges temporaires de voirie et de police, s'il y a lieu ;
- les frais de gardiennage et de fermetures provisoires des bâtiments, s'il y a lieu.
  Concernant le nettoyage du chantier :
- l'entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution des travaux dont elle est chargée ;
- l'entreprise a la charge de l'évacuation de ses propres déblais et ruines jusqu'aux décharges publiques ;
- l'entreprise a la charge du nettoyage (nettoyage cours travaux, nettoyage hebdomadaire en fin de chaque semaine, nettoyage final), de la réparation et de la remise en état des installations qu'elle aura salies ou détériorées.

c) Dépenses de consommation
Les dépenses indiquées ci-après sont réputées être comprises dans l'offre de prix de l'entreprise :
- frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité, câblage et tuyauteries divers, téléphone détériorés ;
- frais de réparation et remplacement des fournitures et matériels mis en œuvre et détériorés ou détournés.

d) Eau et électricité
S'agissant de travaux d'entretien, le Maître d'Ouvrage aura à sa charge la fourniture de l'eau et de l'électricité nécessaires aux travaux, étant bien entendu que ces fournitures ne nécessiteront pas d'installations spéciales ; si tel est le cas lesdites installations seraient à la charge de l'entreprise.

3.1.3 Les modalités du règlement des comptes du marché seront les suivantes : sur décomptes mensuels et travaux réalisés. (Voir ARTICLE 5).

3.2. Variation dans les prix

3.2.1. Les prix sont FERMES, NON REVISABLES ET ACTUALISABLES s'il y a lieu (marchés passés trois mois après la remise des offres) suivant les modalités fixées aux § 3.2.3. et 3.2.4.

3.2.2. Mois d'établissement des prix du marché.
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédent la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé mois zéro.

3.2.3. Choix des index de référence I, choisi en raison de leur structure pour l'actualisation ou la révision des prix des travaux faisant l'objet du marché sont les index nationaux définis en fonction de la nature des travaux considérés : BT 01 indice Bâtiment Travaux T.C.E.

3.2.4. Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables.
Si le marché de travaux n'a pas été signé dans un délai de trois mois après la date limite de remise des offres, l'offre de prix liant l'entreprise sera actualisée.
L'actualisation est effectuée par application au prix du marché du lot considéré, d'un coefficient donné par la formule Cn = Id-3 / I° dans laquelle I° et Id-3 sont des valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-3) par le ou les index de référence I du marché ou du lot considéré, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d'exécution des travaux soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

3.2.5 Application de la taxe à la valeur ajoutée.
Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement.
Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

ARCTICLE 4 – DELAI D'EXECUTION-PENALITES ET PRIMES

4.1. Délais d'exécution des travaux.
Le calendrier précis d'exécution des travaux sera établi avec l'Entreprise retenue ;
A titre indicatif, les travaux définis au Marché auront une durée globale et totale de **4 SEMAINES AVEC DEMARRAGE LE 05 OCTOBRE 2026.**
La date précise de démarrage des travaux sera imposée par ordre de service écrit adressé par le Maître d'œuvre à l'entreprise.
En cas de diminution de la masse de travaux, sans excéder 50%, les délais seront adaptés proportionnellement aux toitures retenues pour les travaux.

4.2. Prolongation des délais d'exécution.

4.2.1. Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles pendant la période d'exécution des travaux est fixé à : **2 jours ouvrables.**
En cas de dépassement de ce nombre de journées d'intempéries, le délai d'exécution sera prolongé d'autant de jours calendaires.

4.2.2. Les journées d'intempéries décrites au § 4.2.1. sont celles où au moins un des phénomènes naturels ci-après dépassera son intensité limite.

Nature du phénomène	Intensité limite
Vitesse du vent	60 km / h
Pluviométrie	24 mm / 24h
Température	- 5°C au niveau du sol

Ces intempéries limites auront été relevées par la station météorologique de NIMES (relevés météo à fournir par l'entreprise pour justification des intempéries).

4.3. Retards

4.3.1. Pour retard dans l'achèvement ou l'exécution de ses travaux, l'entrepreneur, sans mise en demeure préalable, se verra appliquer une pénalité de 300,00 € par jour calendaire de retard à partir du terme du délai contractuel. Ces pénalités seront retenues sur les acomptes de paiements dus à l'entreprise.

Après la réunion de «pré-réception » (opérations préalables à la réception), pour retard dans l'exécution des travaux demandés (finitions, etc.…) et ce, dans un délai de 10 jours maximum, une pénalité de la même valeur que ci avant par jour calendaire sera appliquée.
L'entreprise supportera en outre les honoraires supplémentaires et frais induits de la Maîtrise d'œuvre pour les réunions de chantier supplémentaires engendrées par le retard exclusivement du à l'entreprise.

4.3.2. Pour absence injustifiée à une convocation ou à une réunion de chantier où l'entreprise était tenue d'assister, une pénalité de 150,00 € sera appliquée. Pour retard à ces mêmes réunions, une amende de 50,00 € sera perçue.

4.4. Repliement des installations et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d'exécution des travaux. A la fin des travaux, dans le délai de 8 jours, comptés de la date de notification de la décision de réception, l'entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.
En cas de retard, et après mise en demeure, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur ; une pénalité de 150,00 € par jour de retard lui sera par ailleurs appliquée.

ARTICLE 5 – CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1. Conditions de paiement

L'entreprise dressera une situation mensuelle des travaux faisant apparaître le montant cumulé des prestations effectuées jusqu'à la date de celle-ci, avec déduction des acomptes perçus ; elle sera envoyée au Maître d'œuvre en trois exemplaires pour vérification.
Les travaux seront réglés par chèque dans les 30 jours maximum suivant la date du bon de paiement établi par le Maître d'œuvre qui l'adressera au Maître d'Ouvrage sous un délai maximum de 15 jours.

5.2. Retenue de Garantie

Une retenue de garantie de 5% (CINQ POUR CENT) sera appliquée sur chaque situation.
Elle pourra être remplacée par une caution bancaire du même montant fournie par l'Entreprise au moment du démarrage du chantier.
Cette retenue de garantie sera débloquée après levée de réserve à réception des travaux.

5.3. Travaux supplémentaires et travaux en moins

Pour être admis, tous les travaux supplémentaires devront avoir fait l'objet d'un devis approuvé ou d'un accord écrit du Maître d'œuvre.
L'entreprise ne pourra refuser le droit de faire exécuter tous ou une partie de travaux prévus au CCTP ; aucune indemnité ne sera allouée à l'Entreprise pour réduction de son marché.

ARTICLE 6 – PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE DES TRAVAUX

6.1. Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits ou composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pièces.
Les produits et marques indiquées sont une référence de qualité à mettre en œuvre. L'entrepreneur peut prévoir d'autres produits et marques pour autant que ceux-ci soient similaires et de garanties équivalentes.

6.2. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais

Sauf accord intervenu entre le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité demandées seront assurées, s'il y a lieu, par un organisme compétent et agrée et ce à la charge de l'entreprise.

ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES OUVRAGES

Concernant les ouvrages aériens et divers réseaux ou canalisations et câbles, avant tout commencement des travaux, l'entreprise se sera mise en contact avec les services compétents (Eau, EDF, PTT, …) et aura pris toutes dispositions nécessaires au parfait déroulement du chantier : déplacements de câbles, luminaires, …
S'il y a lieu le piquetage spécial et repérage des ouvrages souterrains, enterrés ou aériens, tels que canalisations ou câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter sera effectué en collaboration étroite avec les Services techniques concernés.

ARTICLE 8 – CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

8.1. Essais et contrôles en cours de travaux.

Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par le C.C.T.P ou dans les documents descriptifs, seront assurés par l'entrepreneur et à sa charge et ce à la diligence et en présence du Maître d'œuvre.

8.2. Réception des Travaux

La réception des travaux sera unique et prononcée à l'entier achèvement des travaux avec ou sans réserve.

8.3. Assurances

Avant notification du marché et avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur devra obligatoirement justifier qu'il est titulaire :

- **d'une assurance garantissant les tiers** en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux : responsabilité Civile et dégâts des eaux, incendie, etc.…
- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792.2 et 2270 du Code Civil, **garantie décennale** couvrant les travaux décrits dans le C.C.T.P.
- Cette dernière attestation devra bien faire apparaître le type de travaux couverts.

ARTICLE 9 – COORDINATION S.P.S.

L'entreprise adjudicataire est informée que ce chantier ne fera pas l'objet de l'intervention d'un coordinateur S.P.S. désigné par le Maître d'ouvrage.

L'entreprise devra prendre connaissance du plan de prévention établi par le maître d'ouvrage.

Fin C.C.A.P.